30/07/2026

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב', ג', ד' ו-ה') של חברת ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה לצורך דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב', ג', ד' ו-ה') של חברת ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב', ג', ד' ו-ה') שהנפיקה החברה ("**הנאמן**", "**מחזיקי אגרות החוב**", "**אגרות החוב**", בהתאמה) מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפת דיווח של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ה'), אשר תתקיים **ביום א', ה-02/08/2026 בשעה 09:00 ("האסיפה")**.

ההשתתפות באסיפה תתבצע באמצעות שיחת זום.

לקבלת פרטי קישור וקישור התחברות אישי יש להירשם מראש בקישור המצורף

לאחר הרישום יישלח אוטומטית דואר אלקטרוני עם פרטי השיחה לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה בעת הרישום. מומלץ להתחבר לשיחה לפחות 10 דקות טרם פתיחתה.

אסיפה זו תינעל עם פיזור המשתתפים בה, ולא תוכרז כאסיפה נמשכת.

באסיפה זו לא תתקיימנה הצבעות. אם תידרשנה החלטות בקשר עם אילו מהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, תזומן אסיפת מחזיקים נוספת לצורכי קבלת החלטות (בדרך של אסיפת הצבעה ללא התכנסות בפועל).

1. **רקע לנושאים של סדר יומה של האסיפה:**

א. סעיף 4.5.1.3 לשטרי הנאמנות של סדרות א', ב' ו-ג' וסעיף 4.6.1.3 לשטרי הנאמנות של סדרות ד' ו-ה' קובע כי אחת מאמות המידה שבהן נדרשת החברה לעמוד היא כי היחס בין החוב הפיננסי נטו המאוחד לבין EBITDA בסדרות א' עד ד' לא יעלה על 15 ובסדרה ה' לא יעלה על 18 ("חוב פיננסי ל-EBITDA") במשך שני רבעונים רצופים. הגדרת המונח "חוב פיננסי נטו המאוחד" קובעת מהן ההתחייבויות אותן רשאית החברה לנכות מסך החוב הפיננסי שלה, ומאפשרת בין היתר ניכוי התחייבות בגין נכסים שטרם הופעלו מסחרית או שטרם חלפה שנה ממועד הפעלתם המסחרית ("נכסים בהקמה").

ב. להבנת החברה התכלית הכלכלית של נטרול התחייבויות בתקופה הראשונה שלאחר הפעלת הפרויקט היא כי בשלב זה, ככלל, טרם נוצר לפרויקט EBITDA שנתי מלא. משכך, כאשר אמת המידה הרלוונטית מבוססת על EBITDA נמדד במונחים שנתיים, קיים היגיון כלכלי בנטרול החובות המיוחסים לפרויקט כל עוד לא נוצר לו EBITDA שנתי מלא.

ג. הגדרת "חוב פיננסי נטו מאוחד" בשטר הינה: "חוב פיננסי נטו בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בניכוי...: (ד) התחייבויות בגין נכסים שטרם הופעלו מסחרית או שטרם חלפה שנה ממועד הפעלתם המסחרית או ממועד השלמת רכישתם, לפי המאוחר, במועד הבדיקה, כאשר במסגרת זו יכללו גם התחייבויות שנטלה החברה והועמדו על ידה כמימון להקמת הנכס כאמור או חלף מימון להקמת נכס כאמור (בגובה המימון כאמור) ובלבד שאין חוב פיננסי אחר הבכיר למימון שהעמידה החברה בקשר עם אותו נכס כאמור"..;

ד. במסגרת חישוב גובה ה"חוב פיננסי נטו", נדרשה החברה לפרשנות מקום שבו התחייבויותיה בגין נכסים בהקמה כוללות תמהיל של חוב בכיר ושל חוב שניטל על ידי החברה והועמד לצורך מימון הנכס כאמור. סוגיה זו עלתה תחילה במסגרת דיוניה הפנימיים של החברה, ולצורך כך קיימה התייעצויות עם יועציה המשפטיים, עורכי דין בכירים בתחום ניירות הערך.

ה. לפי הפרשנות שבה נקטה החברה (להלן: "פרשנות החברה"), הנתמכת בחוות דעת של עורכי דין מובילים בתחום עימם התייעצה, כפי שהדבר משתקף באופן שבו נהגה ונוהגת החברה לחשב את אמות המידה הפיננסיות מכוח שטר הנאמנות, רשאית החברה לנטרל, עד לסך עלויות ההקמה של הפרויקט ובכפוף ליתר תנאי ההגדרה שבשטר הנאמנות, הן חוב שנטלה החברה ואשר הועמד לפרויקט כמימון בעלים - בין בדרך של הון עצמי ובין בדרך של הלוואות בעלים - והן חוב בכיר שנטל הפרויקט במישרין, והכול עד לתקרת עלויות ההקמה. רק אם ניטל חוב בכיר שנועד להחליף בפועל את מימון הבעלים, כולו או חלקו, אשר הועמד לפני נטילת החוב הבכיר, יחדל רכיב מימון הבעלים הרלוונטי מלהיות מנוטרל, וזאת כדי למנוע נטרול של סכום העולה על היקף המימון הכולל שהועמד בפועל ביחס לנכס. לשיטת החברה, עמדה זו מתיישבת עם תכליתה הכלכלית של ההוראה בשטר הנאמנות שכן אין זה סביר כי בחירה בין חלופות מימון שונות של אותו פרויקט תשפיע, כשלעצמה, על היקף "החוב הפיננסי נטו המאוחד" לצורך בחינת אמת המידה, מקום שבו, מבחינה מהותית, היקף החוב הכולל והיקף הנכסים במאזן נותרים זהים.

ו. לאחר אימוץ פרשנות החברה, התקיימו דיונים בין החברה ורשות ניירות ערך בנושא הפרשנות הראויה לחישוב חוב פיננסי נטו המאוחד לגבי נכסים בהקמה, ובעקבות שיחות אלה עם רשות ניירות ערך, קיימה החברה דיונים גם עם הנאמן ועם יועציו המשפטיים.

ז. בשיחותיה של החברה עם הרשות לניירות ערך, הוצגה פרשנות אחרת, שלפיה, משהועמד לפרויקט חוב בכיר, בכל סכום שהוא, לא תהא החברה זכאית עוד לנטרל את מימון הבעלים שהועמד לפרויקט. לפי פרשנות זו, מקום שבו ניטל חוב פיננסי בכיר למימון הפרויקט, בכל סכום, לא ניתן להמשיך ולנכות את התחייבויות החברה מחוב פיננסי נטו המאוחד ("הפרשנות האחרת"). הפרשנות האחרת נסמכת על הטענה שלפיה מקום שקיים חוב בכיר בקשר עם נכס שממומן גם באמצעות אגרות חוב, הסיכון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע ליכולת להיפרע מאותו נכס גדל ולכן ה-EBITDA ברמת התאגיד בכללותו הופכת למקור פירעון בעל חשיבות עבורם וכפועל יוצא אין מקום לנטרל בחישוב רכיב החוב פיננסי נטו מאוחד את יתרות החוב שמקורן באגרות החוב. כמו כן, להבנת החברה, ישנם תאגידים מדווחים אחרים רלוונטיים הפועלים בתחום פעילותה של החברה, המיישמים את הפרשנות האחרת.

ח. חישוב אמת המידה "חוב פיננסי ל-EBITDA" על פי הפרשנות האחרת היה מביא לתוצאה שלפיה החברה לא עמדה נכון ליום 31.12.2025 וליום 31.3.2026 באמת מידה זו. על כן, חישוב אמת המידה על פי הפרשנות האחרת, עלול היה להקים למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי.

ט. חישוב אמת המידה על פי הפרשנות האחרת היה מביא לתוצאה זו, שכן החברה מממנת את הקמת נכסיה בתמהיל של חוב בכיר ומימון בעלים, והפרשנות האחרת מצמצמת במידה ניכרת את ההתחייבויות שאותן רשאית החברה לנכות מהגדרת "חוב פיננסי נטו", ולא מאפשרת כלל ניכוי רכיב מימון הבעלים החל ממועד נטילת חוב פיננסי בכיר, החל "מהשקל הראשון".

י. החברה מבקשת להדגיש כי היא אינה מקבלת את הפרשנות האחרת אשר לדעתה אינה עולה בקנה אחד עם המהות הכלכלית האמיתית של אמת המידה. ולהבהיר כי ככל שתאומץ הפרשנות האחרת, תוצאתה תהיה כי חברה אשר בחרה, תיאורטית, לממן 100% מפרויקט מסוים בחוב בעלים שמקורו באג"ח, תוכל לנטרל 100% מהחוב כאמור עד לחלוף שנה ממועד ההפעלה המסחרית. כך גם, חברה אשר בחרה לממן 100% מאותו פרויקט בחוב בכיר, תוכל לנטרל 100% מהחוב כאמור עד לחלוף שנה ממועד ההפעלה המסחרית. לעומת זאת, חברה שמימנה 99% מפרויקט זהה בחוב בעלים שמקורו באג"ח ו-1% מאותו פרויקט בחוב בכיר, תוכל, לפי הפרשנות האחרת, לנטרל רק 1% מסכום המימון עד לחלוף שנה ממועד ההפעלה המסחרית, וזאת אף שמאזן החברה זהה לחלוטין בשני המצבים. לדעת החברה ויועציה, תוצאה זו אינה הגיונית ואף עלולה להביא את החברה לאמץ פתרונות מלאכותיים, כגון העמדת חוב הבעלים כפיקדון בידי הבנק הממן את המימון הבכיר, כדי שזה יעמיד מימון בשיעור של 100% לפרויקט. במצב דברים זה, החברה תישא בעלויות מימון נוספות, ומנגד תהיה רשאית לנטרל את מלוא החוב עד לחלוף שנה ממועד ההפעלה המסחרית. חשוב לחברה לציין כי בכל מקרה לא תוכל לנכות החברה כמות חוב כולל (בין אם כמימון בעלים ובין אם חוב בכיר) בסכום העולה על ההשקעה אשר השקיעה החברה בפרויקט.

יא. החברה מציינת שהאינטרס של החברה, ולעמדת החברה גם האינטרס של מחזיקי אגרות החוב, הוא כי החברה לא תשקול שיקולים זרים בבחירת מסלולי המימון שלה. לחברה אינטרס מובהק לגוון את מקורות המימון שלה, ולא להסתמך באופן מלאכותי על חוב בכיר חלף מימון בעלים, גם מקום שבו מימון כאמור יקר יותר או עלול להטיל על החברה מגבלות או לפגוע בגמישותה התפעולית, והכול רק כדי שתוכל לנטרל את המימון מהגדרת "חוב הפיננסי נטו המאוחד". יתר על כן, לעמדת החברה, ככלל, מנקודת מבטם של מחזיקי אגרות החוב, עדיף לחברה להתממן במימון בעלים, שבמסגרתו הם עומדים pari passu עם יתר מחזיקי אגרות החוב, מאשר שהחברה תתממן בחוב בכיר הכולל מגבלות מרחיקות לכת על העברת תקבולי הפרויקט לחברה הציבורית. כמו כן, לעמדת החברה אימוץ פרשנות החברה לשטר אינה מהווה תוספת סיכון לבעלי האג"ח מאחר וסך חוב החברה (בין אם מומן כחוב בעלים ובין אם נלקח כחוב בכיר) אינו משתנה מאחר ורמת החוב נקבעת כפועל יוצא של ההשקעה הנדרשת בנכסים השונים.

יב. במקביל לבדיקת רשות לני"ע הנאמן עודכן מהחברה בנוגע לפרשנויות האפשריות לסעיף 4.6.1.3 לשטר, הנאמן ביצע בדיקות בנושא, קיים שיחות עם נציגי החברה ועם נציגי רשות לני"ע. לאור אי הבהירות בסעיף האמור הנאמן סבור כי הדרך להסרת את אי הבהירות היא בדרך של תיקון של שטר הנאמנות.

יג. כדי ליישם את פרשנות החברה, ועל מנת למנוע את אי-הבהירות העשויה לנבוע מנוסח ההגדרה המצריכה את החברה להיזקק לפרשנות, ובפרט נוכח קיומה של הפרשנות האחרת המביאה לתוצאה שונה, ביקשה החברה מהנאמן לזמן אסיפת מחזיקי אג"ח בה תבקש החברה לתקן את שטר הנאמנות, ולהבהיר - בהתאם לאופן שבו נהגה ונוהגת החברה - כי היא תהא רשאית לנכות הן חוב בכיר והן התחייבויות שנטלה החברה והועמדו על ידה כמימון להקמת נכס כאמור או חלף מימון להקמת נכס כאמור, והכל עד גובה ההשקעה באותו נכס כאמור.

יד. אישור הנוסח המוצע יהווה, אפוא, אימוץ של עמדת החברה, כך שיובהר כי לא ניתן יהיה לטעון לאימוץ הפרשנות האחרת, וזאת החל ממועד הנפקת אגרות החוב. בנוסף, החברה מבקשת ממחזיקי אגרות החוב לאשר כי התיקון האמור יחול החל ממועד הנפקת אגרות החוב, וכן כי הם מוותרים באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האופן שבו חישבה החברה את גובה ה"חוב פיננסי נטו" לצורך חישוב אמת המידה "חוב פיננסי ל-EBITDA" המידה מכוח שטר הנאמנות עד למועד אישור התיקון, לרבות כל זכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בקשר לכך.

טו. ביום 28/07/2026[1] פרסם הנאמן אסיפת הצבעה ליום 05/08/2026 בהן מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ה') יצביעו על הצעות ההחלטה שבעניין.

טז. על רקע האמור מכונסת אסיפת דיווח שבנדון.

2. <u>סדר היום</u>

א. דיון ודיווח בקשר עם תיקון מס' 2 לשטרי הנאמנות שהועלה בהצעות ההחלטה.
ב. דיון בנושאים נוספים אם יעלו על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב.

א. <u>המועד הקובע</u>

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הוא יום ה', ה-30/07/2026 (לעיל ולהלן: "המועד הקובע").

ב. <u>הזכאים להשתתף באסיפה</u>

הזכאים להשתתף באסיפה הם מי שבמועד הקובע לאסיפה:

[1] ר' אסמכתאות: 2026-10-071465, 2026-10-071470, 2026-10-071478, 2026-10-071483 ו-2026-10-071486

מחזיק ששמו רשום במועד הקובע בפנקס מחזיקי אגרות החוב של אגרות החוב של החברה כבעלים של אותן אגרות חוב ובמקרה של מחזיקים במשותף המחזיק המשותף הרשום ראשון בפנקס החברה.

בעל אישור בעלות מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו נכון למועד הקובע כמפורט לעיל ואשר כלל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור להלן.

אדם אשר אישור הבעלות שלו הומצא לנאמן באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.

ג. <u>הרוב הדרוש לקבלת החלטה</u>

באסיפה זו לא תתקיימנה הצבעות ולא תתקבלנה החלטות.

ד. <u>מניין חוקי</u>

הואיל והאסיפה מכונסת לצורך דיווח והתייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 35יב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת האסיפה, הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיק/ים בכל כמות של אגרות חוב.

ה. <u>אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית</u>

לאסיפה זו לא תתקיים אסיפה נדחית.

ו. <u>כתב מינוי וייפוי כוח</u>

בעלי אגרות החוב זכאים להשתתף בעצמם או באמצעות באי כוח.

כתב מינוי הממנה בא כוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו סמכות בכתב כהלכה או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב בחותם התאגיד או בידו של פקיד או בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי של בא כוח ייערך בצורה מקובלת. בא כוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרות חוב.

כתב המינוי וייפוי הכוח, או התעודה האחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח זה, יומצא לנציג הנאמן במועד הקובע, עד לשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה.

קול שניתן בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה בא כוח יהיה בר תוקף אף אם קודם לכן נפטר המרשה או היה לפסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרת החוב שלגביה ניתן הקול, זולת אם נתקבלה במשרדה של החברה לפני האסיפה הודעה בכתב בדבר פטירת המרשה, היותו לפסול דין, הביטול או ההעברה כאמור לעיל.

ז. <u>עיון במסמכים</u>

ניתן לעיין בשטר הנאמנות במשרד הנאמן, בית אמות ביטוח בניין B, דרך מנחם בגין 46-48 תל אביב בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00 בתיאום מראש עם עו"ד יהל בן יהודה בטלפון: 03-6386887.

בכבוד רב,
משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ
<u>הדו"ח נחתם ע"י:</u>
רמי קצב, רו"ח ועו"ד, דירקטור וסמנכ"ל
רמי סבטי, רו"ח, דירקטור וסמנכ"ל